보 정 서

사 건 2026카임○○○ 주택임차권등기

신 청 인 ○○○

피신청인 △△△

위 사건에 관하여 신청인은 2026. 11. 11.자 보정명령(2026. 11. 11. 송달)에 따라 다음과 같이 보정합니다.

핵 심 요 지

임대차계약서 및 현장 출입문 표시「나동 제203호」

= 신청인이 2026. 2. 23. 인도받아 실제 점유하는 주택 =

공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체 (전유면적 12.37㎡)

→ 모두 완전히 동일한 하나의 주택입니다.

구분	표시	의미
임대차계약서 · 현장 출입문 · 주민등록	나동 제203호	현장에서 붙인 호실 번호
실제 점유	**2026. 2. 23.부터 신청인 단독 점유**	신청인이 인도받아 거주하는 주택 (현장 사진)
등기사항전부증명서 · 집합건축물대장	**제2층 제202호 전유면적 12.37㎡**	공부상 표시 (등기할 곳)
세 표시의 관계	**완전히 동일**	**같은 위치 · 같은 경계 · 같은 구성, 나누지 않은 전체를 신청인이 단독 점유**

1. 보정명령에 대한 답변

신청인은 「계약서에 근거하여 신청취지 임차범위란의 호실과 면적을 기재하고, 별지목록과 도면도 그에 맞게 작성하여 제출하시기 바랍니다」라는 보정명령에 따라, 임대차계약서가 정한 면적 기준(공부상 전용면적)에 따라 **실제 임차 목적물인 공부상 제202호의 호실과 전유면적**을 신청취지에 적고 계약서상 표시를 함께 적어, 아래와 같이 보정합니다.

2. 신청취지 임차범위의 정정

신청취지 6항 임차범위 「제2층 제202호 전유부분 전부 (전유면적 12.37㎡)」를 다음과 같이 정정합니다.

「제2층 제202호 전유부분 전부 12.37㎡ (임대차계약서상 표시: 나동 제203호)」

신청인의 임대차계약서에는 「제203호」로 기재되어 있으나, 이는 현장 출입문에 표시되어 사용되는 호수일 뿐이고, 실제 임차 목적물은 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**에 해당합니다. 따라서 신청인이 실제 인도받아 점유하고 있는 주택을 기준으로 위와 같이 임차범위를 특정합니다.

이에 따라 정정된 신청취지 전체는 다음과 같습니다.

항목	기재 내용
1. 임대차계약일자	2026. 2. 23.
2. 임차보증금액 / 차임	보증금 금 5,000,000원 / 차임 월 금 240,000원
3. 주민등록일자	2026. 2. 23.
4. 점유개시일자	2026. 2. 23.
5. 확정일자	2026. 2. 23.
6. 임차범위	**제2층 제202호 전유부분 전부 12.37㎡ (임대차계약서상 표시: 나동 제203호)**

3. 계약서상 「나동 제203호」는 공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체와 완전히 동일합니다

대조 항목	계약서상 「나동 제203호」(현장)	공부상 제2층 제202호	결과
층	2층	제2층	**일치**
위치	2층 평면 오른쪽 위 (기준선 X3~X4 사이)	현황도 「202호~502호」 표기 부분 (같은 자리)	**일치**
구성	확장 발코니 · 원룸(주방) · 현관 · 욕실	원룸형 "A" : 확장형 발코니 · 원룸 · 현관 · 욕실	**일치**
외곽 경계	별지 2 사진 2의 빨간색 실선	별지 2 사진 1의 빨간색 실선	**같은 경계**
분할 여부	하나의 호실	하나의 전유부분	**나누지 않음**
면적	계약서 : 「공부상 전용면적 또는 연면적(실측면적)」에 따름	전유면적 12.37㎡	**12.37㎡**

가. 임대차계약서(갑 제1호증)는 임차목적물을 「나동 제203호」로 표시하고, 면적은 **「공부상 전용면적 또는 연면적(실측면적)」에 따르도록** 정하고 있습니다.

나. 계약서의 「제203호」는 현장 출입문에 붙은 번호일 뿐 공부상 호실 번호가 아닙니다. 신청인이 2026. 2. 23. 인도받아 지금까지 점유하는 주택은 건축물현황도에 「202호~502호」로 표기된 부분, 즉 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**입니다(갑 제7호증, 갑 제8호증, 갑 제9호증).

다. 공부상 제202호는 다른 호실과 달리 **내부적으로 분할되지 않았으며**, 출입문에 표시된 호수만 「제203호」로 바뀌었을 뿐 공부상 제202호 전유부분 전체와 동일한 하나의 주택입니다.

라. 따라서 계약서가 정한 기준인 공부상 전용면적에 따른 면적은 **공부상 제2층 제202호의 전유면적 12.37㎡**입니다(집합건축물대장 및 등기사항전부증명서 표제부, 갑 제6호증, 갑 제7호증).

4. 2층 공부상 호실과 현장 호실의 대응 및 다른 호실과의 구별

가. 이 사건 건물의 2층은 공부상 4개의 구분건물(제201호~제204호)로 이루어져 있으나, 실제 현장에서는 내부 구조 변경 및 호수 재표시에 따라 **7개의 호실(현장 제201호~제207호)**로 운영되고 있습니다(별지 2 사진 1·2).

공부상 호실 (사진 1)	현장 호실 (사진 2)	현장 사용 형태
제201호 (위쪽 가운데)	제201호, 제202호	1개 전유부분을 2개 호실로 나누어 사용
제202호 (임차목적물)	**제203호**	**나누지 않고 전체를 1개 호실로 사용 (출입문 호수만 다름)**
제203호 (아래쪽 왼쪽)	제206호, 제207호	1개 전유부분을 2개 호실로 나누어 사용
제204호 (아래쪽 오른쪽)	제204호, 제205호	1개 전유부분을 2개 호실로 나누어 사용

나. 현재 현장 「제202호」로 표시된 주택은 공부상 제201호 전유부분의 일부에 해당하며, 공부상 제203호와 제204호도 각각 현장 2개 호실로 나뉘어 사용되고 있습니다(위 표, 별지 2 사진 1·2).

다. 그러나 신청인이 점유하는 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**는 나뉘지 않은 하나의 주택이므로, 위와 같이 분할되어 사용되는 다른 구분건물의 점유 부분과 **위치 및 범위가 서로 구별됩니다.**

라. 다른 호실의 임차인들이 각자 실제 점유한 부분을 대상으로 임차권등기를 신청하더라도, 각 임차 부분이 도면상 공부상 구분건물의 경계에 따라 특정된다면 신청인이 점유한 공부상 제202호 전유부분 전체와는 **중첩되지 않습니다.**

5. 공부상 제2층 제203호와의 구별 및 그 기존 임차권등기

구분	공부상 제2층 제202호 (임차목적물)	공부상 제2층 제203호 (임차목적물 아님)
2층 평면상 위치	오른쪽 위	아래쪽 왼쪽
구성	원룸형 (원룸 1칸)	침실과 거실·주방 (2칸)

구분	공부상 제2층 제202호 (임차목적물)	공부상 제2층 제203호 (임차목적물 아님)
전유면적 (등기부 표제부)	**12.37㎡**	**31.41㎡**
계약 당시 현장 사용	**현장 제203호** 1개 호실 (신청인이 임차·점유)	**현장 제206호 · 제207호** 2개 호실로 나뉘어 사용 (별지 2 사진 1·2)
임차권등기	이번 신청	2026카임1155 임차권등기명령에 따른 다른 임차인의 등기가 이미 있음 (갑 제12호증)

가. 공부상 제203호의 등기사항전부증명서(갑 제12호증)에는 춘천지방법원 원주지원 **2026카임1155 임차권등기명령**에 따른 다른 임차인의 임차권등기가 마쳐져 있습니다. 그 임차범위는 「별지 도면의 ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㄷ, ㄱ 각 점을 순차로 연결한 선내의 2층 일부」(면적 33㎡)로 기재되어 있으며, 신청인이 점유하는 공부상 제202호가 아닌 **별개의 구분건물에 관한 등기**입니다.

나. 계약서의 「제203호」와 번호가 같은 공부상 제2층 제203호는 등기사항전부증명서 표제부상 전유면적이 **31.41㎡**로, 신청인이 점유하는 주택(12.37㎡)의 약 2.5배입니다. 또 건축물현황도에 따르면 공부상 제203호는 2층 아래쪽 왼쪽 부분으로, **계약 당시 이미 현장에서 다른 호실로 나뉘어 사용되고 있었습니다**(별지 2 사진 1·2). 따라서 계약서의 「제203호」는 공부상 제203호를 가리킬 수 없고, 현장 출입문 번호 「제203호」가 붙은 **공부상 제202호 전유부분 전체**를 가리킵니다.

다. 신청인은 공부상 제203호를 임차하거나 점유한 사실이 없습니다. 계약서의 「제203호」라는 글자만 보고 공부상 제203호를 임차권등기 대상으로 표시하면 실제 임차목적물과 불일치하게 되고, **신청인이 점유하지도 않는 다른 임차인의 호실에 등기가 이루어지게 됩니다.** 그래서 임차범위에는 등기할 공부상 호실과 면적을 적고, 임대차계약서상 표시를 괄호로 함께 적어 계약서와 등기 목적물이 같은 주택임을 드러냈습니다.

6. 별지 목록과 도면의 정정

가. 별지 1(부동산 및 임차목적물의 표시)은 **공부상 제202호의 등기사항전부증명서에 기재된 부동산 표시를 기준으로** 작성하고, 4항 임차범위를 위 2항과 같이 고쳤으며 계약서의 면적 기준을 비고에 적었습니다.

나. 별지 2(임차목적물 위치 표시 도면)에는 같은 임차범위와 계약서상 표시를 적고, **공부상 2층 전체 호실 배치도(사진 1)와 현재 실제 운영되고 있는 호실 배치도(사진 2)**를 비교자료로 실었습니다. 종전 별지 1·2는 이 정정본으로 갈음합니다.

다. 아울러 건축물현황도에서 공부상 제202호 부분만 확대하여 그 전유부분 전체가 계약서 및 현장 표시 제203호에 해당함을 표시한 **임차목적물 확대 도면**을 함께 제출합니다.

7. 결론

신청인이 임대차계약서상 「제203호」로 임차하여 실제 점유하고 있는 주택은 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**에 해당하며, 내부 분할 없이 하나의 독립된 주택으로 사용되고 있습니다. 공부상 제202호는 출입문 호수만 현장 제203호로 바뀌었을 뿐, 다른 호실의 점유 부분과 구별되는 별개의 구분건물입니다.

이에 신청취지의 임차범위를 **공부상 제2층 제202호 전유부분 전부, 전유면적 12.37㎡**로 특정하고 별지 목록과 도면을 이에 맞추어 보정하였으니, 관련 도면과 기존 임차권등기 자료를 참작하시어 위 임차범위에 관하여 주택임차권등기를 명하여 주시기 바랍니다. 다만 위 임차범위 기재 방식에 관하여 추가 보정이 필요하다고 보시는 경우 그 취지를 명하여 주시면 즉시 보정하겠습니다. 자세한 경위는 같은 날 제출하는 의견서와 같습니다.

첨 부 서 류

1. 별지 1 부동산 및 임차목적물의 표시(정정) 1통

2. 별지 2 임차목적물 위치 표시 도면(정정, 공부상·현재 호실 배치도 포함) 1통

3. 임차목적물 확대 도면(공부상 제202호 = 계약상 나동 제203호) 1통

2026. 11. 14.

신청인 ○○○ (인)

춘천지방법원 원주지원 귀중